



**PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO**

**3ª Vara e Ofício da Família e Sucessões - Foro Regional I - Santana
AV ENGENHEIRO CAETANO ALVARES, 594 - 1º andar - salas 102/103 - LIMA-O-
São Paulo/SP - CEP: 02546-000**

REQUERIMENTO Nº96/22

TERMO DE COMPARECIMENTO E PEDIDO DE ALIMENTOS

Aos 18 de maio de 2022, compareceu neste Cartório da 3ª Vara da Família e Sucessões – Fórum Regional I – Santana, desta Capital, perante mim, Escrivã, com petição de alimentos contra o requerido, tomada por termo, de conformidade com a Lei nº 5478.68 e o Provimento nº 261.85, do Eg. Conselho Superior de Magistratura:

REQUERENTE: LINCOLN CAUE BORGES DE AMORIM, nascido em 18/12/2017.

REPRESENTANTE LEGAL: CINDY DENNYFER SOARES DE AMORIM

QUALIFICAÇÃO: Brasileira, solteira e desempregada

RG: 47.775.752-2 **CPF:** 448193108/60

ENDEREÇO: Rua Voluntários da Pátria, 663, apt 424, Santana, CEP:02011-000, São Paulo – SP.

CONTA: 001.00023777-0 **BANCO:** Caixa **AG.:** 4070

TELEFONE: (11) 94567-1185

E -MAIL: cindy5egb@gmail.com

REQUERIDO: GUSTAVO BORGES MARQUES

RG: 52231064-3 **CPF:** 420415288-00

QUALIFICAÇÃO: Brasileiro, solteiro e serralheiro.

ENDEREÇO: Rua Carmelo Cali, 157, CEP 02679-080 São Paulo - SP.

EMPREGADORA DO REQUERIDO: Loksafé Proteção Coletiva

ENDEREÇO: Rua Francisco Nunes Pereira, 07, CEP:05114-080, São Paulo – SP.

TELEFONE: N/C

FUNDAMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – Filho (a) (s).**NECESSIDADES DO REQUERENTE:** Alimentação, vestuário e saúde.**SITUAÇÃO FAMILIAR:** Tempo de convivência: 4 anos Tempo de Separação: 1 mês e 18 dias**OUTROS DADOS:** Ganhos mensais: R\$1800,00. (registrado)

PEDIDO: Alimentos, inclusive com fixação de provisórios, no valor de **R\$ 350,00** do valor ganho pelo requerido e em caso de desemprego ou 30% dos rendimentos líquidos em caso de vínculo empregatício; entendendo-se por líquido o bruto menos os descontos legais obrigatórios de imposto de renda, contribuição sindical e previdenciária. Na hipótese de rescisão contratual, a pensão incidirá sobre as verbas rescisórias no mesmo percentual, exceto FGTS.

Aguarda o prosseguimento da ação, com expedição de ofício a entidade pagadora da remuneração do requerido, para desconto e crédito da pensão ao(s) requerente(s), designação do defensor dativo, gratuidade de justiça e o regular prosseguimento até final condenação do requerido, com as cominações legais. Protesta pela produção de todos os meios de prova. Pede que a citação se faça por via postal ou, se por mandado, as permissões do artigo 212 § do CPC.

DOCUMENTOS JUNTADOS:

RG, CPF, CERTIDÃO DE NASCIMENTO, COMPROVANTE DE ENDEREÇO

ESCRIVÃ: _____ (Márcia da Silva)

ESCREVENTE: _____ (Giovana Vian)

REQUERENTE: Cindy Renner Soares de Amorim

São Paulo, 18 de maio de 2022.

A audiência de conciliação será designada junto ao CEJUSC (endereço supra – sala 238-2º andar) e a representante legal intimada por carta via correios. Sai a mesma intimada que não recebendo a carta no prazo de 30 dias deverá retornar a este Cartório para tomar ciência da data da audiência. Sai ainda ciente de que deverá comparecer a audiência com 15 (quinze) minutos de antecedência e de que o não comparecimento será recebido como desistência da ação, extinguindo-se o processo. A requerente sai ciente dos termos do Artigo 334, § 8º do CPC – “O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.”

Requerente/Representante legal: Cindy Renner Soares de Amorim


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO REGIONAL I - SANTANA

3ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES

Avenida Engenheiro Caetano Alves, 594, 1º andar, Casa Verde - CEP 02546-000,

Fone: (11) 3951-2525, São Paulo-SP - E-mail: santana3fam@tjsp.jus.br

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Processo nº:	0007216-43.2022.8.26.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
Alimentado:	LINCOLN CAUE BORGES DE AMORIM
Alimentante:	GUSTAVO BORGES MARQUES CPF da Parte Passiva Selecionada << Informação indisponível >> Rua Francisco Nunes Pereira, 7, END. COMERCIAL, Vila Jaguara, RUA CARMELO CALI - CEP 05114-080, São Paulo-SP

O(A) MM.(ª) Juiz(a) de Direito do(a) 3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional I - Santana, Dr(ª). CAIO SALVADOR FILARDI na forma da lei.

Trata-se de ação de alimentos.

Tendo em vista que as audiências no CEJUSC estão sendo realizadas na forma virtual em razão da pandemia, e que o réu ainda nem sequer foi citado, não se mostra possível no momento a designação de audiência de mediação.

Assim, a fim de evitar prejuízo para as partes e em atenção ao princípio da celeridade converto o feito para o Rito Comum. Anote-se.

Cite-se e intime-se o réu, anotando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da juntada do mandado aos autos, para apresentação da contestação.

Anoto será designada audiência, oportunamente, se houver interesse das partes.

Havendo prova pré-constituída do parentesco entre as partes, arbitro os alimentos provisórios no valor equivalente a **30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos** (total do ganho bruto, menos descontos legais obrigatórios, tais como: de imposto de renda, contribuição sindical e previdenciária). A pensão incidirá, inclusive, sobre o 13º salário, férias, horas extras, comissões e verbas rescisórias, exceto sobre o FGTS, PLR e eventuais bonificações.

Oficie-se à empregadora para que proceda o desconto dos alimentos fixados diretamente de sua folha de pagamento e depósito junto ao Banco Caixa Econômica Federal agência **4070** conta **001 00023777-0** em nome de **Cindy Dennyfer Soares de Amorim CPF 448.193.108-60**, a partir do recebimento do ofício, bem como para que até a data da audiência encaminhe os três últimos holerites do requerido.

Em caso de desemprego ou trabalho sem vínculo empregatício, arbitro os alimentos provisórios em **30% (trinta por cento) do salário mínimo**.

Ciência ao Ministério Público.

Concedo ao Oficial de Justiça as prerrogativas do artigo 212 do CPC.

Concedo à(o) requerente(s) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

Servirá o presente, por cópia digitada, como carta/mandado e ofício.

Cumpra-se nas formas e sob as penas da Lei.

Int.

São Paulo, 30 de maio de 2022

Ao Departamento de Recursos Humanos

Loksafte Proteção Coletiva

Rua Francisco Nunes Pereira, 07 – Cep 05114-080 - São Paulo/SP



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
3ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594, 1º andar, Casa Verde - CEP 02546-000, Fone: (11) 3951-2525, São Paulo-SP - E-mail: santana3fam@tjsp.jus.br

CONCLUSÃO

Em 10 de fevereiro de 2023, faço estes autos conclusos para ao(a) MM^(a) Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões Foro Regional I Santana. Eu, _____, Escrevente, subscrevi.

Processo nº: **0007216-43.2022.8.26.0001 - Alimentos**
Requerente: **LINCOLN CAUE BORGES DE AMORIM**
Requerido: **GUSTAVO BORGES MARQUES**

Juiz^(a) de Direito Dr.^(a): CAIO SALVADOR FILARDI

Vistos.

LINCOLN CAUE BORGES DE AMORIM ingressou com a presente ação de alimentos em face do genitor **GUSTAVO BORGES MARQUES**, pretendendo a fixação mensal de alimentos no valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) no caso de desemprego ou trabalho sem vínculo empregatício ou o valor mensal equivalente a 30% dos rendimentos líquidos do requerido no caso de trabalho com vínculo empregatício. Informa o autor que o requerido é serralheiro, trabalha com vínculo empregatício e não possui outros filhos. Pede ao final a procedência da ação.

Com a inicial vieram documentos (fls. 03/09).

Em decisão (fls. 10) foram fixados alimentos provisórios no valor mensal equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do requerido.

O requerido foi citado pessoalmente (fls. 23) e apresentou contestação, conforme certidão (fls. 26), tornando-se revel.

O autor manifestou-se (fls. 59).

Não foram produzidas outras provas.

O Ministério Público manifestou-se (fls. 34/36 e 63).

É o relatório.

Decido.

A ação deve ser julgada procedente.

Com efeito, a revelia do requerido faz presumir verdadeiros os fatos mencionados pelo autor na inicial.

Ademais, levando-se em consideração que os alimentos englobam não só a educação, como também, habitação, saúde, vestuário, alimento



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
3ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594, 1º andar, Casa Verde - CEP 02546-000, Fone: (11) 3951-2525, São Paulo-SP - E-mail: santana3fam@tjsp.jus.br

propriamente dito, entre outras necessidades, é razoável a fixação no valor de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do requerido, já que trabalha com vínculo empregatício e não possui outros filhos.

Não bastasse isso, o requerido foi citado e intimado, inclusive em relação aos alimentos provisórios fixados e não apresentou qualquer impugnação, presumindo assim que tem condições de arcar com os alimentos fixados provisoriamente.

Diante de exposto, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação, para condenar **GUSTAVO BORGES MARQUES** ao pagamento a título de alimentos ao filho **LINCOLN CAUE BORGES DE AMORIM**, no valor mensal equivalente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos (total do ganho bruto, menos descontos legais obrigatórios, tais como: de imposto de renda, contribuição sindical e previdenciária). A pensão incidirá, inclusive, sobre o 13º salário, horas extras, eventuais comissões ou outras vantagens e as verbas rescisórias, exceto FGTS. Os valores serão descontados diretamente da folha de pagamento do alimentante, junto à empregadora informada (fls. 51) e depositados na conta bancária informada, em nome da representante legal do menor, na mesma data de pagamento dos salários do funcionário.

Em caso de desemprego ou trabalho sem vínculo empregatício, o requerido passará a arcar com o valor mensal equivalente a 30% (trinta por cento) de seu último rendimento líquido recebido, convertido para o valor equivalente ao salário mínimo nacional vigente à época.

Deixo de condenar o requerido a custas, despesas processuais e honorários advocatícios em razão da falta de oposição ao pedido.

Oficie-se à empregadora do requerido (fls. 51) informando para a permanência mensal dos descontos dos alimentos, de forma definitiva, no mesmo percentual dos alimentos provisórios arbitrados anteriormente, encaminhando-se o ofício pelo correio.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2023.